

Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Dirección: Las Lomas, Lugar Celorio 36, Celorio, 33595 Llanes, Asturias

Teléfono: 620070182

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES

A la atención de:

- **D. Lucio Carriles Sánchez**, concejal delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda.
- **Sra. Carla María Suárez Menéndez**, secretaria del Ayuntamiento de Llanes.

ASUNTO:

ALEGACIONES AL EXPEDIENTE SANCIONADOR RES/2024/255, relativas a:

1. **Corrección de la tipificación por tratarse de infracciones independientes en días distintos**
2. **Omisión del agravante de reincidencia: incumplimiento del límite sancionador proporcional**
3. **Omisión de ejecución de sanciones y agravantes: análisis de una gestión ineficaz**
4. **Consecuencias legales de la inacción administrativa y el incumplimiento sancionador**
5. **Sanciones omitidas por consumo de alcohol, falta de licencia y el incumplimiento del Código Técnico.**
6. **Responsabilidad del concejal y la Policía Local por permitir el evento, pese a las advertencias, ilegalidad y reincidencia.**

ALEGACIONES

D. Raúl Gutiérrez Salgado, en calidad de interesado en el expediente sancionador identificado con referencia **RES/2024/255**, comparece ante este Excmo. Ayuntamiento y, en cumplimiento del plazo otorgado para el ejercicio del derecho de defensa, formula las presentes alegaciones, exponiendo con detalle los argumentos relacionados con el contenido y resolución del citado expediente.

ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA Y FALTA DE CORRECTA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES

La resolución sancionadora del expediente **RES/2024/255** agrupa como una única infracción los hechos ocurridos los días **20 y 21 de septiembre de 2024**. Esta **acumulación vulnera los principios de individualización y proporcionalidad sancionadora** al tratar como un único acto lo que constituyen dos infracciones autónomas.

Precedente legal: La Sentencia de la **Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª) 779/2017** establece que las infracciones derivadas de excesos de ruido en fechas distintas deben considerarse de manera independiente, respetando su naturaleza y circunstancias.

Evidencia técnica: El informe de medición acústica aportado por el Ayuntamiento documenta los siguientes niveles:

20 de septiembre de 2024: Nivel registrado de **56 dBA en horario nocturno**, superando en **6 dBA el límite legal de 50 dBA** según el **Real Decreto 1367/2007**.

21 de septiembre de 2024: Nivel registrado de **57 dBA en horario nocturno**, excediendo en **7 dBA el mismo límite legal**.

Impacto de la incorrecta tipificación.

Tratar ambas jornadas como una única infracción desvirtúa los principios de proporcionalidad y progresividad sancionadora. Al minimizar la gravedad de los hechos, se reduce el efecto disuasorio de la sanción y se refuerza la percepción de impunidad. Además, **agrava la vulneración de los derechos de los vecinos afectados**, cuyo bienestar se vio perjudicado en ambas jornadas de forma diferenciada.

Base jurídica adicional

La **Ley 39/2015**, en su **artículo 27**, establece el **principio de individualización de las sanciones**, según el cual cada infracción debe tratarse de forma autónoma.

El **Real Decreto 1367/2007**, en su **artículo 14**, fija un límite máximo de **50 dBA en horario nocturno para zonas residenciales**, considerando cualquier superación como infracción grave, conforme a la **Ley 37/2003, artículo 28**.

Solicitud

Se solicita al Ayuntamiento la **rectificación del expediente RES/2024/255** para considerar las infracciones de los días **20 y 21 de septiembre de 2024 como hechos autónomos**, sancionables de manera individual, en cumplimiento de los **principios de proporcionalidad, justicia administrativa y respeto a los derechos de los vecinos**.

OMISIÓN DEL AGRAVANTE DE REINCIDENCIA: INCUMPLIMIENTO DEL LÍMITE SANCIONADOR PROPORCIONAL

La persistencia en la imposición de sanciones reducidas, a pesar de tratarse de la **séptima y octava infracción documentada**, constituye una flagrante **vulneración de los principios de proporcionalidad, progresividad y disuasión sancionadora**. La normativa aplicable exige que las sanciones incrementen conforme a la **gravedad acumulada y la reiteración de las conductas ilícitas**, alcanzando el **límite legal correspondiente**. En este caso, considerando que las infracciones corresponden a **dos días consecutivos**, el importe total debería ascender a **24.000 € (12.000 € por jornada)**.

Base jurídica

1. **Ley 37/2003 del Ruido, artículo 30.2:** Define la reincidencia como un agravante que **obliga a incrementar las sanciones**, estableciendo un marco para penalizar conductas reiteradas.
2. **Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, artículo 131:** Refuerza el principio de proporcionalidad, indicando que las sanciones deben ajustarse a la **gravedad de los hechos, la reiteración y los daños causados**.
3. **Ley 8/2002 de Contaminación Acústica (autonómica, si aplica):** En muchas comunidades autónomas se prevé una **escalada en las sanciones económicas** ante la reincidencia en infracciones acústicas.

Análisis del incumplimiento

- **Cuantía insuficiente:** Desde la cuarta infracción, las sanciones deberían situarse en el límite sancionador superior, es decir, en **12.000 € por jornada**, lo que para dos días consecutivos asciende a **24.000 €**. Continuar con sanciones de **4.500 €** no solo resulta irrisorio frente al daño acumulado, sino que **desvirtúa el efecto disuasorio**, promoviendo la repetición de conductas ilícitas.
- **Desprotección de los derechos de los vecinos:** El incumplimiento reiterado del agravante de reincidencia agrava la vulneración de derechos fundamentales, como el **derecho a un medio ambiente adecuado**, protegido en el **artículo 45 de la Constitución Española**.

Se exige que:

1. Las sanciones actuales y futuras por este tipo de infracciones se ajusten al **límite de 12.000 € por jornada**, alcanzando en este caso un total de **24.000 €**, conforme a la **gravedad acumulada de las conductas reiteradas**.
2. Se aplique el **agravante de reincidencia** en todas las resoluciones administrativas relacionadas, respetando la normativa vigente y garantizando el efecto disuasorio de las sanciones.

OMISIÓN DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y AGRAVANTES: ANÁLISIS DE UNA GESTIÓN INEFICAZ

La gestión de las sanciones impuestas desde 2015 muestra un patrón de **falta de ejecución, reducción arbitraria de multas y omisión del agravante de reincidencia**, permitiendo la repetición de actividades ilegales y generando un perjuicio acumulativo para los vecinos.

Primera sanción (2015): Se impuso una multa de **6.000 €** por música amplificada sin autorización, pero **nunca se cobró ni se adoptaron medidas correctoras** como el precinto de los equipos.

Segunda sanción (2020): La multa original de **6.000 €** fue **reducida arbitrariamente a 3.000 €**, de los cuales solo se habrían cobrado **1.500 €**, un dato aún por confirmar. El monto correcto, considerando la reincidencia, debió ser de **8.000 €**, dejando una diferencia de **6.500 €**.

Tercera sanción (2023): Se impuso una multa de **3.000 €** por actividades sin licencia y ruido excesivo. La sanción no fue cobrada, y el importe correcto debió ser de **10.000 €**, aplicando el agravante de reincidencia, dejando una diferencia de **10.000 €**.

Cuarta sanción (2024): Se sancionó otra actividad con **3.000 €**, que tampoco fue cobrada. El monto correcto, considerando la reincidencia, debió ser de **12.000 €**, generando una diferencia de **12.000 €**.

Quinta y sexta sanción (2024)

Correspondientes a las actividades del **campamento NaturCamp** los días 30 y 31 de julio, fueron tratadas erróneamente como una sola infracción con una multa de **4.500 €**. Estas no se cobraron, y el importe correcto debió ser de **12.000 € por jornada**, alcanzando un total de **24.000 €**, dejando una diferencia pendiente de **24.000 €**.

Séptima y octava sanción (2024)

Relacionadas con las jornadas "**Asturlúdicas**" en septiembre, también se agruparon como una sola infracción con una multa de **4.500 €**, que no fue cobrada. Según la normativa y el agravante

de reincidencia, el monto correcto debió ser de **12.000 € por jornada**, totalizando **24.000 €**, con una diferencia pendiente de **24.000 €**.

En total, de los **30.000 €** impuestos oficialmente, **solo se han cobrado 1.500 €**, y esto está pendiente de verificación. Aplicando el agravante de reincidencia, el monto correcto debió ser de **90.000 €**, dejando una diferencia acumulada de **88.500 €**.

Solicitud:

1. Proceder de manera inmediata al cobro de sanciones pendientes y su remisión al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.
2. Garantizar la efectividad administrativa en la ejecución de futuras sanciones relacionadas con infracciones acústicas.

CONSECUENCIAS LEGALES DE LA INACCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL INCUMPLIMIENTO SANCIONADOR

La falta de ejecución de las sanciones no solo implica negligencia administrativa, sino que también puede derivar en diversos delitos y responsabilidades:

1. **Prevaricación administrativa por omisión (art. 404 del Código Penal):** La omisión deliberada de ejecutar sanciones válidas y aplicar los agravantes de reincidencia favorece a los infractores y perjudica a los vecinos.
2. **Malversación de fondos públicos (art. 432 del Código Penal):** La ausencia de cobro de sanciones supone un daño directo al erario público, al privar al Ayuntamiento de recursos destinados al interés general.
3. **Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento:** Los vecinos afectados podrían reclamar indemnizaciones por los daños acumulativos derivados de la permisividad administrativa.
4. **Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios públicos:** Los responsables administrativos podrían enfrentar sanciones disciplinarias graves por negligencia reiterada en la gestión de sanciones.
5. **Vulneración de derechos fundamentales (art. 45 de la Constitución Española):** La permisividad hacia actividades que generan ruido excesivo vulnera el derecho de los vecinos a un medio ambiente adecuado.

Estas consecuencias serán ampliadas con mayor detalle más adelante, junto con las normativas específicas infringidas y las posibles acciones legales.

SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL INTERIOR DEL RECINTO

Durante las actividades celebradas los días **20 y 21 de septiembre de 2024**, el informe del vigilante de seguridad detalla la presencia de consumo de bebidas alcohólicas dentro del recinto.

- **Omisión de sanciones:** Este hecho no ha sido objeto de sanción en el expediente RES/2024/255, a pesar de que constituye una infracción adicional que agrava la gravedad del caso, vulnerando la normativa vigente en materia de actividades recreativas y uso de espacios públicos, establecida en el **Decreto 281/2007 del Principado de Asturias**.
- **Riesgos asociados:** La permisividad hacia el consumo de alcohol en espacios no autorizados representa un riesgo para la seguridad, el orden público y la salud de los asistentes.

Solicitud: Incluir esta infracción como parte de las sanciones relacionadas con el evento "Asturlúdicas", aplicando las normativas correspondientes para prevenir futuros incumplimientos similares.

SOBRE LA FALTA DE COBERTURA DE SEGUROS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LICENCIA DE ACTIVIDAD

La **ausencia de licencia de actividad** para el evento "Asturlúdicas" celebrado los días 20 y 21 de septiembre de 2024 invalida automáticamente cualquier seguro que pudiera haberse contratado, dejando desprotegidos tanto a los asistentes como a terceros ante posibles incidentes o accidentes.

- **Responsabilidad compartida:** En caso de producirse un accidente, la responsabilidad recaería directamente sobre los organizadores y, de manera subsidiaria, sobre el Ayuntamiento, por permitir la realización del evento en condiciones de ilegalidad manifiesta.
- **Riesgos acumulados:** Tal como se detalla en la **Queja formal presentada el 11 de noviembre de 2024**, esta situación ha generado una sensación de abandono entre los vecinos, al no garantizarse condiciones mínimas de seguridad y legalidad en actividades de esta naturaleza.

Solicitud: Se insta al Ayuntamiento a:

1. Asumir medidas inmediatas para prevenir la realización de eventos similares en el futuro.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS

El artículo 30.1.a) de la **Ley 37/2003 del Ruido** atribuye a las entidades locales la responsabilidad de realizar las mediciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo.

- **Omisión de recursos:** En este caso, el expediente reconoce que la Policía Local carecía de los medios técnicos necesarios para realizar mediciones acústicas propias, trasladando de manera **injusta e improcedente** la carga económica y operativa a los ciudadanos afectados.
- **Evidencia del Doc 36:** En el escrito presentado el **13 de septiembre de 2024**, se solicitó formalmente al Ayuntamiento la suspensión del evento por la falta de medios técnicos para garantizar el cumplimiento normativo, una solicitud que fue ignorada.

Solicitud: Se exige que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad de supervisar futuros eventos mediante recursos propios, evitando trasladar injustamente esta carga a los ciudadanos.

REMISIÓN A LA FISCALÍA

Dado el carácter reiterado de las infracciones y la inacción administrativa reflejada en la falta de ejecución de sanciones y medidas correctoras, este escrito será remitido a la Fiscalía competente, con el objetivo de:

1. **Investigación de posibles delitos de prevaricación administrativa** (artículo 404 del Código Penal):

- Por la omisión reiterada de medidas de protección ciudadana y el incumplimiento de las obligaciones de supervisión y sanción por parte del Ayuntamiento.
- 2. **Evaluación de responsabilidades penales y administrativas de las autoridades competentes:**
 - Por permitir la realización de eventos ilegales reiterados, a pesar de las sanciones y advertencias previas, y por no ejecutar las sanciones ya impuestas.
- 3. **Garantía de medidas correctoras efectivas:**
 - Para evitar que estas infracciones se perpetúen, restaurando los derechos de los vecinos y la confianza en las instituciones municipales.

ANTECEDENTES: RESUMEN DETALLADO DE LAS SEIS SANCIONES ANTERIORES

Primera Sanción (2015): Música amplificada sin autorización

- **Expediente RES/2015/128:** Eventos con música amplificada fuera de horario y sin autorización.
- **Resolución:** Multa de **6.000 €**, suspensión temporal de actividades y precinto de equipos.
- **Incumplimientos:** No se ejecutó ninguna medida.
- **Impacto:** Este precedente de permisividad incentivó la repetición de infracciones.

Segunda Sanción (2020): Contaminación acústica

- **Expediente RES/2020/235:** Nueve conciertos que excedieron los límites legales de ruido.
- **Resolución:** Multa reducida de **6.000 € a 3.000 €**, de la que solo se habrían cobrado **1.500 €** (por confirmar).
- **Incumplimientos:** Reducción arbitraria e ignorancia de la reincidencia; el monto correcto debió ser **8.000 €**, dejando **6.500 €** pendientes.

Tercera Sanción (2023): Actividades sin licencia y ruido excesivo

- **Expediente RES/2023/198:** Ruido registrado en **73 dBA** (límite: 60 dBA).
- **Resolución:** Multa de **3.000 €**, sin cobrar.
- **Incumplimientos:** No se aplicó el agravante de reincidencia; el monto debió ser de **10.000 €**, dejando una diferencia de **10.000 €**.

Cuarta Sanción (2024): Juegos nocturnos durante "Asturlúdicas"

- **Expediente RES/2024/85:** Ruido nocturno de **70 dBA** (límite: 50 dBA).
- **Resolución:** Multa de **3.000 €**, no cobrada.
- **Incumplimientos:** Ignorancia de la reincidencia; el monto correcto era de **12.000 €**, dejando **12.000 €** pendientes.

Quinta y Sexta Sanción (2024): Actividades del campamento "NaturCamp"

- **Expediente RES/2024/254:** Ruido de **72 y 73 dBA** los días 30 y 31 de julio, tratados como una sola infracción.

- **Resolución:** Multa única de **4.500 €**, no cobrada.
- **Incumplimientos:** Agrupación indebida; el monto correcto era de **12.000 € por jornada**, totalizando **24.000 €** pendientes.

Séptima y Octava Sanción (2024): Jornadas "Asturlúdicas"

- **Expediente RES/2024/255:** Ruido nocturno de **56 y 57 dBA** los días 20 y 21 de septiembre, tratados como una sola infracción.
- **Resolución:** Multa única de **4.500 €**, no cobrada.
- **Incumplimientos:** Agrupación indebida; el monto correcto era de **12.000 € por jornada**, totalizando **24.000 €** pendientes.

Impacto Económico General

De los **30.000 €** impuestos oficialmente, solo se han cobrado **1.500 €** (pendiente de verificación). Aplicando los agravantes de reincidencia, el monto correcto debió ser de **90.000 €**, dejando **88.500 €** pendientes.

CONSECUENCIAS LEGALES DE LA INACCIÓN ADMINISTRATIVA

1. **Prevaricación Administrativa por Omisión (art. 404 del Código Penal):** La omisión deliberada de ejecutar sanciones válidas y de aplicar agravantes de reincidencia vulnera el principio de legalidad.
2. **Malversación de Fondos Públicos (art. 432 del Código Penal):** La no recaudación de sanciones legítimas supone un daño patrimonial directo al erario público.
3. **Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento:** Los vecinos pueden reclamar indemnizaciones por el daño acumulativo causado por actividades ilegales toleradas.
4. **Vulneración de Derechos Fundamentales (art. 45 de la Constitución):** La permisividad hacia actividades contaminantes vulnera el derecho a un medio ambiente adecuado.

FACTORES AGRAVANTES DETECTADOS

1. **Consumo de bebidas alcohólicas:** Permitido en el evento "Asturlúdicas" sin autorización, infringiendo el **Decreto 281/2007 del Principado de Asturias**.
2. **Falta de cobertura de seguros:** La ausencia de licencia invalida cualquier seguro, dejando desprotegidos a asistentes y vecinos.
3. **Omisión de mediciones acústicas:** El Ayuntamiento trasladó esta carga a los vecinos, incumpliendo el artículo 30.1.a) de la **Ley 37/2003 del Ruido**.

MEDIDAS CORRECTORAS EXIGIDAS

1. **Revisión de las sanciones:** Ajustar montos según los agravantes y garantizar el cobro inmediato mediante su remisión al Servicio de Recaudación.

2. **Suspensión de actividades reincidentes:** Aplicar el artículo 30 de la **Ley 37/2003 del Ruido** para prohibir eventos que causen daños graves y reiterados.
3. **Supervisión técnica:** Dotar a la Policía Local de recursos para realizar mediciones acústicas en tiempo real.
4. **Remisión a la Fiscalía:** Investigar posibles delitos de prevaricación y malversación, y exigir responsabilidades administrativas y penales.

Atentamente,

D. Raúl Gutiérrez Salgado

En calidad de interesado en el expediente y representante de los vecinos afectados

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Código del Asiento

SACE180APG

Fecha y Hora de Registro

26/11/2024 23:57:47

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

26/11/2024 23:57:47 nº13874/13878

EXTRACTO (Contenido del escrito)

El presente escrito tiene por objeto exponer alegaciones al expediente RES/2024/255, destacando las irregularidades en la gestión de sanciones previas relacionadas con infracciones acústicas y actividades ilegales desde 2015. Dichas irregularidades incluyen la falta de ejecución de multas, la agrupación indebida de infracciones y la omisión sistemática del agravante de reincidencia, contraviniendo principios legales esenciales como la proporcionalidad y el derecho de los vecinos a un entorno adecuado.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Escrito de alegaciones - 1732661838301520.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

EXPEDIENTES REFERENCIA

RES/2024/255

26/11/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



52252C2C5Q5A2L1D0N32

Página

1 / 1

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo	Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com		
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Exposición de motivos	
El presente escrito tiene por objeto exponer alegaciones al expediente RES/2024/255, destacando las irregularidades en la gestión de sanciones previas relacionadas con infracciones acústicas y actividades ilegales desde 2015. Dichas irregularidades incluyen la falta de ejecución de multas, la agrupación indebida de infracciones y la omisión sistemática del agravante de reincidencia, contraviniendo principios legales esenciales como la proporcionalidad y el derecho de los vecinos a un entorno adecuado.	

Datos del expediente al que aportar documentación y/o alegaciones	
RES/2024/255	

Documentacion aportada		
1	Documento Escrito de alegaciones	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1732661838301520.pdf	

FECHA Y FIRMA	
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 26/11/2024 23:57:46	

ADVERTENCIAS	
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.	